

Data: 03 aprile 2023, 19:46:00
Da: PEC Alessio Ottaviani | TTVLSS89H27H501M | MAIL alessio.ottaviani2@widipec.it <alessio.ottaviani2@widipec.it>
A: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it
polizialocale@comune.tarquinia.vt.it
lpaoloni@comune.tarquinia.vt.it
Oggetto: Esposto per ripristino dello stato dei luoghi - via degli Alvethna 164/A Marina Velca
Allegati: 1. CTU proc. Rg851-2021.pdf (524.9 KB)
2. perizia CTP Federico Ottaviani.pdf (160.0 KB)
3. pec richiesta ripristino luoghi.pdf (81.0 KB)
documento identità.pdf (303.8 KB)

Con la presente, il sottoscritto Alessio Ottaviani, nato a ROMA il 27/06/1989 residente a Milano in via Feltre 62 (C.F. TTVLSS89H27H501M), proprietario per 1/4 dell'immobile sito in Via degli Alvethna n. 164 /A, Località Marina Velca, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Tarquinia al Foglio 128, Particella 27, Sub 2, Categoria A/7, in comproprietà con la sig.ra Rita Santececchi nata a Roma il 14/07 /1934 (C.F.: SNTRTI34L54H501X) proprietaria per 1/2 e Ottaviani Federico nato a Roma il 10/05/1993 (C. F.: TTVFRC93E10H501J) proprietario per 1/4

Espone che:

In data 12/03/2021 è stato aperto procedimento presso il tribunale di Civitavecchia r.g. 851/2021 giudice Dott. Vigorito, per divisione giudiziaria del sopra citato immobile, instaurato a seguito del diniego pervenuto da parte del solo comproprietario Sig. Federico Ottaviani alla vendita in bonis dell'immobile sopra citato (la sig.ra Santececchi era concorde alla vendita).

In tale procedimento a seguito della perizia del CTU Arch. Fabio Armida del 3/10/2022 sono emersi i seguenti abusi edilizi (all.1):

“l'esistenza al PT di un locale tecnico (vano caldaia), non rappresentato nella pianta catastale (allora unica documentazione di cui l'esperto era già entrato in possesso ai fini accertativi) esterno in aderenza al fabbricato, ubicato sotto il portico di ingresso principale (vano a cui non era stato possibile accedere per mancanza delle chiavi)...

l'esistenza al P1 di ulteriori due camere, non rappresentate nella pianta catastale (allora unica documentazione di cui l'esperto era già entrato in possesso ai fini accertativi) di fatto ricavate nella superficie di sottotetto a falde inclinate ivi esistente, originariamente rappresentata come non accessibile, mediante alcune opere murarie interessanti sia pareti divisorie interne (con demolizione parziale per apertura vani porta di ingresso in un caso e demolizione totale di parete nell'altro) sia muri perimetrali (aperture di n.2 portefinestre quali affacci delle n.2 nuove camere sui n.2 terrazzi esistenti)”

Si evidenzia che tali abusi non erano conosciuti fino alla data della perizia alla parte Ottaviani Alessio.

Tali abusi, posta la documentazione in atti, risulterebbero essere stati effettuati dal comproprietario Federico Ottaviani e dalla madre Cinzia Pampaloni (in assenza di qualsiasi autorizzazione degli altri comproprietari). Infatti lo stesso deposita una perizia del suo tecnico di parte, arch. Tiziana Castignani del 02/12/2017 (all. 2), nella quale afferma che lo stesso avrebbe effettuato, tra i vari lavori:

- “ - rifacimento della porta del locale caldaia in ferro zincato rinforzato e chiusura antiscasso*
- realizzazione di una nuova cameretta nel sottotetto esistente con apertura di una nuova finestra*
- realizzazione nuova finestra nella camera da letto e sostituzione della finestra esistente”*

Con Pec del 08/02/2023 (all.3) Ottaviani Alessio, per il tramite dell'Avv. Federica Roiter, richiedeva al Sig. Federico Ottaviani e alla Sig.ra Santececchi Rita la disponibilità a ripristinare lo stato dei luoghi per la regolarizzazione dell'immobile. Alla data odierna la sig.ra Santececchi, rappresentata dall'Ads Avv. Chiara Borromeo, si dichiarava disponibile alla sistemazione, mentre Federico Ottaviani prima negava di aver effettuato gli abusi (nonostante le dichiarazioni del suo tecnico di parte), successivamente non dava riscontro alla richiesta di firmare la SCIA per permettere ad Alessio Ottaviani di poter procedere alla regolarizzazione dei luoghi.

Al fine di regolarizzare la propria posizione, Alessio Ottaviani invia la presente affinché vengano effettuati i dovuti accertamenti di Legge al fine di poter procedere alla regolarizzazione dell'immobile e procedere con la divisione giudiziale.

Evidenziando fin d'ora la volontà delle parti Alessio Ottaviani e Rita Santececchi di provvedere senza indugio alla sistemazione della posizione, **reso allo stato attuale impossibile visto il mancato riscontro del comproprietario Federico Ottaviani.**

Cordiali saluti

Alessio Ottaviani
348/6266773
alessio.ottaviani1@gmail.com